RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Vie publique
Au cœur du débat public

Qu'est-ce qu'un syndicaliste aujourd'hui dans l'entreprise ?

Par La Rédaction

Dernière modification : 28 mai 2019

Temps de lecture 2 minutes

Un syndicaliste au sein de l'entreprise peut être un simple salarié adhérent d'un syndicat. Mais il peut également disposer de mandats précis, lui permettant de porter la parole du syndicat au sein de l'entreprise.

Il peut également être délégué du personnel dans les entreprises comprenant au moins 11 agents. Le ou les délégués (leur nombre augmentant avec la taille de l'entreprise) sont élus chaque année au suffrage direct, au scrutin de liste et à la proportionnelle. Le délégué est chargé des réclamations individuelles des salariés (par exemple concernant des problèmes disciplinaires ou d'organisation du travail) et parfois collectives, mais il ne peut pas négocier avec son employeur, à la différence des délégués syndicaux.

A compter du 1er janvier 2020, le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus dans l'entreprise. Il fusionne notamment les délégués du personnel et le comité d'entreprise.

Le délégué syndical est nommé par une organisation syndicale présente dans une entreprise de 50 salariés ou plus. Dans les établissements de moins de 50 salariés, il n'y a pas de délégué syndical sauf convention ou accord collectif contraire. Un délégué du personnel peut toutefois être désigné comme délégué syndical. Le délégué bénéficie de tous les moyens alloués au syndicat dans l'entreprise (locaux, possibilités syndicales, etc.). Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés.

Le nombre de délégués syndicaux varie selon les effectifs des entreprises.

Le syndicaliste, titulaire d'un mandat, dispose d'un statut protecteur qui lui garantit de pouvoir disposer d'un certain nombre d'heures, qu'il peut prendre sur ses heures de travail, afin d'exercer son mandat. De même, il ne peut être licencié qu'après accord de l'inspecteur du travail afin d'éviter tout abus de la part de l'employeur qui souhaiterait se débarrasser d'un délégué trop actif. En tant que représentant syndical, il bénéficie également de temps de formation syndicale.

Aller au chapitre Citoyenneté